

1529480-80.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2355705/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 10219/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTHONY HENRIQUE CARVALHO DA CONCEICAO

Tramitação prioritária

VISTOS.

ANTHONY HENRIQUE CARVALHO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529480-80.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529480-80.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2355705/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 10219/2019 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTHONY HENRIQUE CARVALHO DA CONCEICAO

Tramitação prioritária

VISTOS.

ANTHONY HENRIQUE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 19h15min, na Rua Rosa Fusckillo, altura do nº 48 - Cidade Dutra, nesta capital, envolvendo o adolescente Arhur Marcelino da Silva, traziam consigo, guardavam e transportavam 41 porções de cocaína; 20 porções de cocaína na forma de "crack", 21 porções de "Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, e 04 porções de haxixe, totalizando, respectivamente, 27,4 gr; 3,6 gr ; 44.3gr e 1,2 gr. de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão de fls. 19 e laudo de constatação de fls. 23/27.

Segundo se apurou policiais militares receberam informação via Copom de denúncia anônima de tráfico de drogas. Assim, em diligências no local, avistaram ANTHONY e o adolescente Arthur, que correram ao notarem a viatura. Durante a fuga, ANTHONY dispensou uma pochete.

Assim, ANTHONY e o adolescente Arthur foram abordados e revistados, nada sendo encontrado em poder de ANTHONY e estando o adolescente Arthur com a quantia de R\$ 75,00. Realizada busca da pochete que ANTHONY dispensou foram localizadas as porções de entorpecentes.

Durante a abordagem, ANTHONY e o adolescente Arthur admitiram que estavam traficando.

Em razão da quantidade e diversidade das drogas, da forma de acondicionamento, bem como da circunstância de sua apreensão, destinavam-se elas a entrega para consumo de terceiros.

O réu foi preso em flagrante e após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, por decisão de 26 de maro de 2020 foi concedida a liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura (fls. 109/110). O réu foi citado (fls. 174). A defesa prévia foi apresentada (fls. 139/146). A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2020 (fls. 147/148).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha. As partes desistiram da oitiva da outra testemunha. O réu ausente na audiência, foi declarada sua revelia.

As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a absolvição do réu por falta de provas. A Defesa, por seu turno, reiterou as alegações apresentadas pelo Ministério Público, requerendo a absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A pretensão é improcedente.

Desde logo na fase extrajudicial foram arregimentadas provas de que o réu teria perpetrado o crime imputado na inicial acusatória.

A materialidade do delito restou evidenciada no auto de prisão em flagrante (fls.

05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de constatação (fls. 23/27) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 184/187). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram TETRAHIDROCANNABINOL - THC (Cannabis Sativa L. - maconha) e cocaína.

No mesmo sentido, a autoria delitiva apontava para a acusado.

A testemunha Diogo Rodrigues, policial militar ouvido na fase extrajudicial, declarou que na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina juntamente com seu colega de farda Clinger, quando receberam via Copom chamado para atenderem uma denúncia anônima de tráfico de drogas. De pronto, se deslocaram para o local da denúncia, quando avistaram dois indivíduos, o acusado Anthony e adolescente infrator Arthur, os quais ao avistaram a aproximação da viatura, ambos saíram correndo para dentro da viela ali próximo. Diante de tal situação, desembarcaram da viatura e saíram no encalço de ambos, quando viu o momento em Anthony dispensou uma pochete de cor preta no chão. Na sequência conseguiram deter e abordar o acusado e o adolescente. Em revista pessoal foi localizado com Arthur, o valor de R\$ 75,00 em dinheiro. Recuperada a pochete dispensada, localizaram em seu interior, 41 invólucros contendo pó branco aparentando ser cocaína, 20 invólucros contendo pedrinhas amareladas aparentando ser crack, 14 invólucros contendo erva esverdeada aparentando ser maconha, e 04 invólucros contendo erva esverdeada aparentando ser skunk. Indagados o acusado confessou que comercializa drogas no local, e o adolescente revelou que ajudava Anthony fazendo a "campana" do local. Ambos recusaram-se a revelarem quem seria o "dono da boca" e demais informações do comércio irregular. (fls. 10).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Clinger Santos, seu colega de ofício que participou da ocorrência (fls. 11).

Interrogado em solo policial, o réu disse que na data dos fatos caminhava pelo local dos fatos, pois tinha a intenção de comprar droga para o seu consumo e ao chegar próximo a "boca" viu que o "vendedor da droga" saiu correndo, momento em que o interrogado foi abordado por policiais militares, os quais apresentaram uma pochete com drogas e o acusaram. Disse que não conhecia o adolescente e que nunca comercializou drogas. (fls. 15).

Em juízo, a prova não restou consolidada.

A testemunha Clinger, pouco se recordou dos fatos. Declarou que chegaram no local e abordaram dois indivíduos com uma mochila com drogas dentro. Não se recordou com quem estava a droga. Só se recorda da ocorrência pelo nome da rua, viela.

Pois bem.

A prova do contraditório não foi capaz de repetir os indícios coletados na prova inquisitorial. Se nesta havia indicativos que ao menos que o réu tivesse concorrido para o tráfico de drogas junto com o adolescente, em juízo se esvaziou por completo.

Não restou comprovado que o réu estivesse traficando entorpecentes

E na ausência de maiores provas, exsurge a necessidade de absolver o réu por falta de provas.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da presente ação penal para Absolver ANTHONY HENRIQUE CARVALHO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido art. 33, § 4º, c.c. art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, o que faço com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Determino a incineração do entorpecente, posto que vinculado ao tráfico.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA